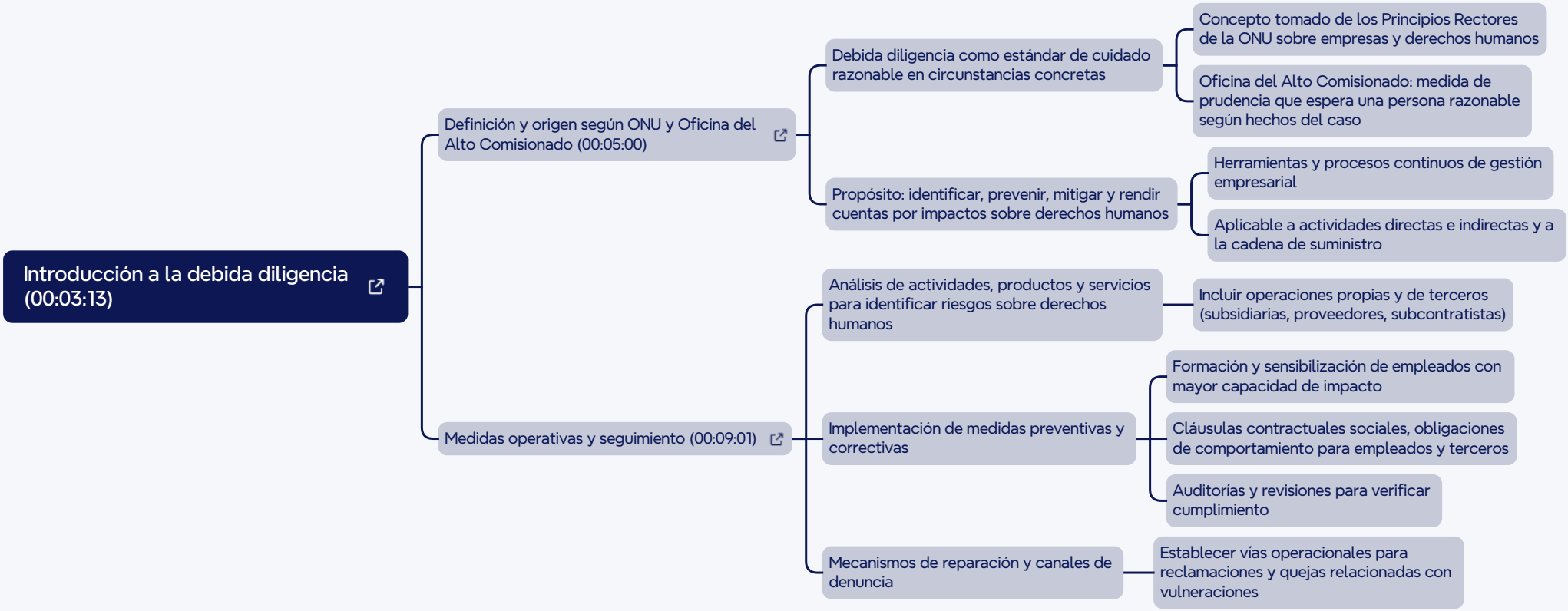
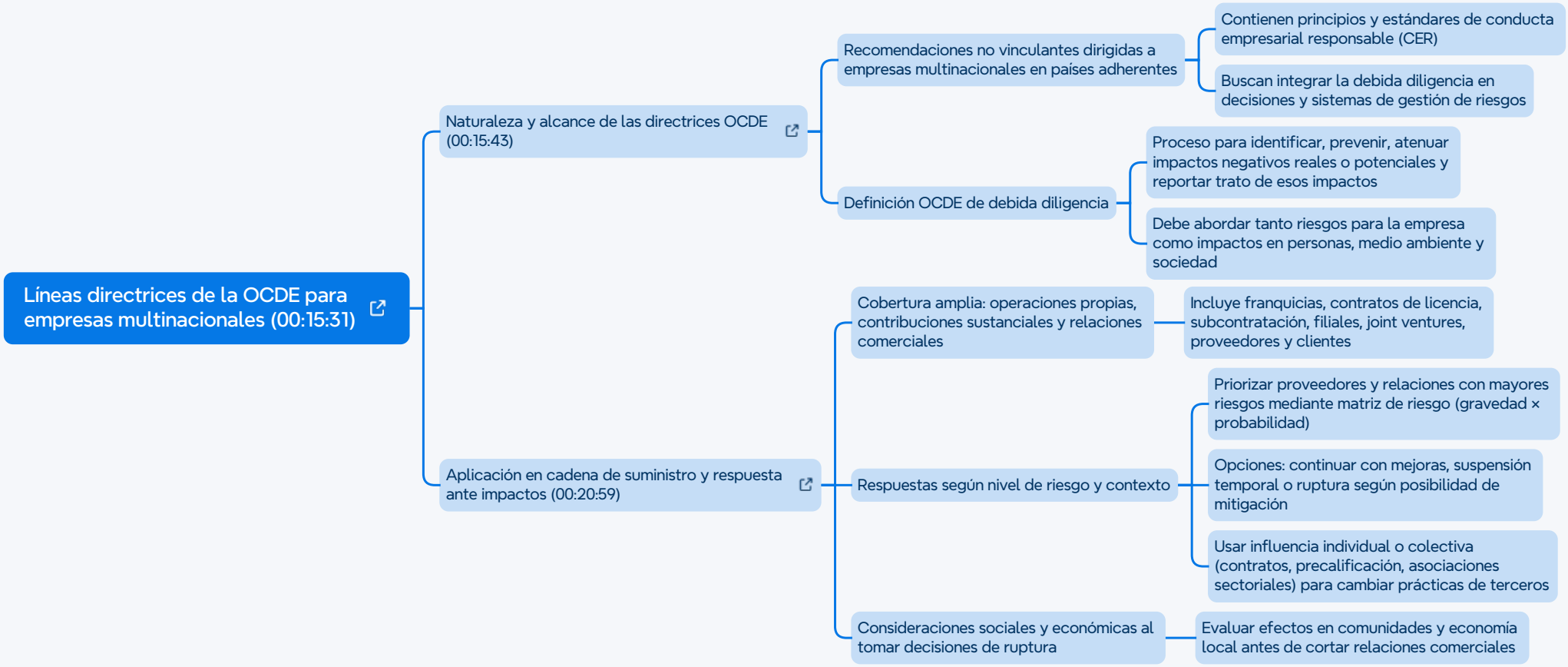
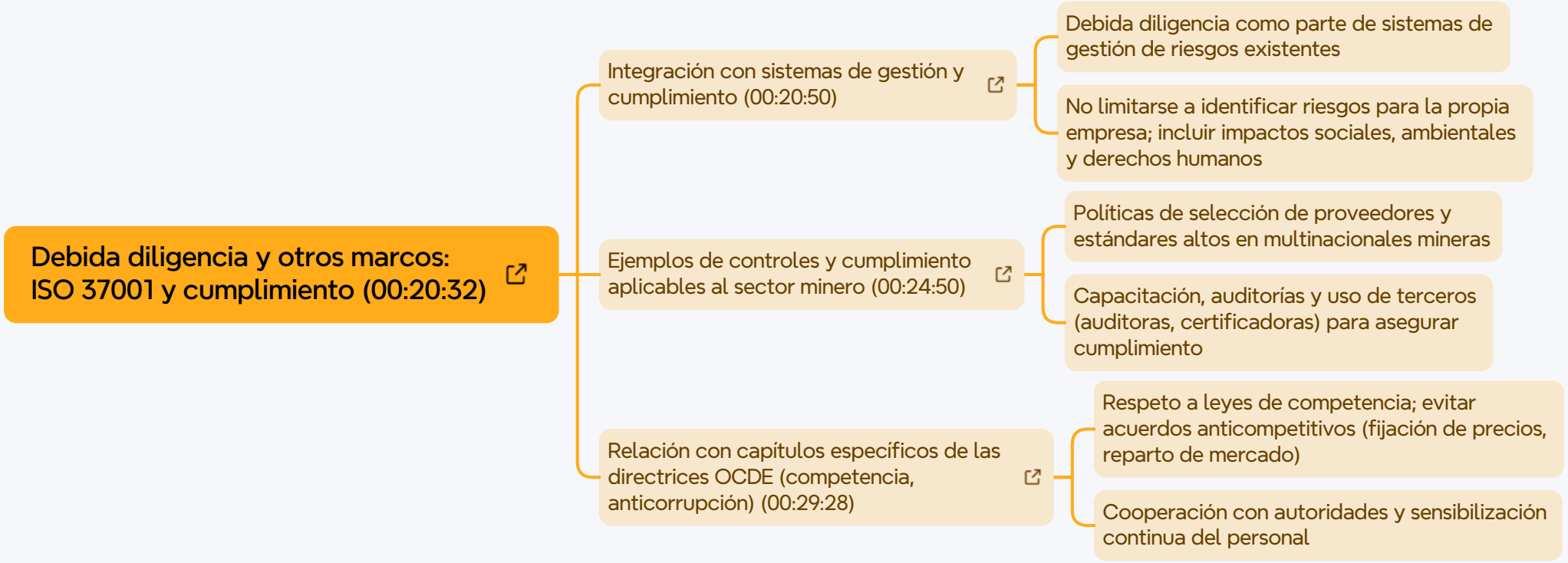
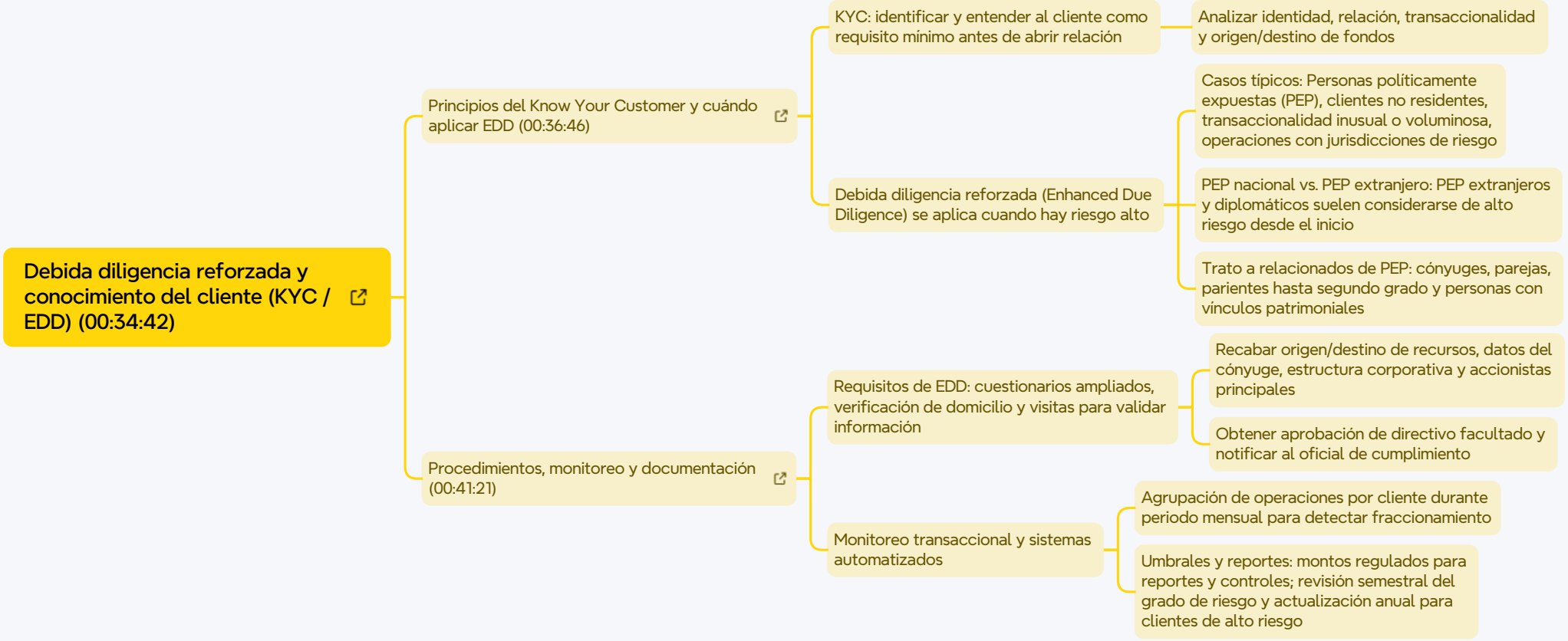
EDU MIN

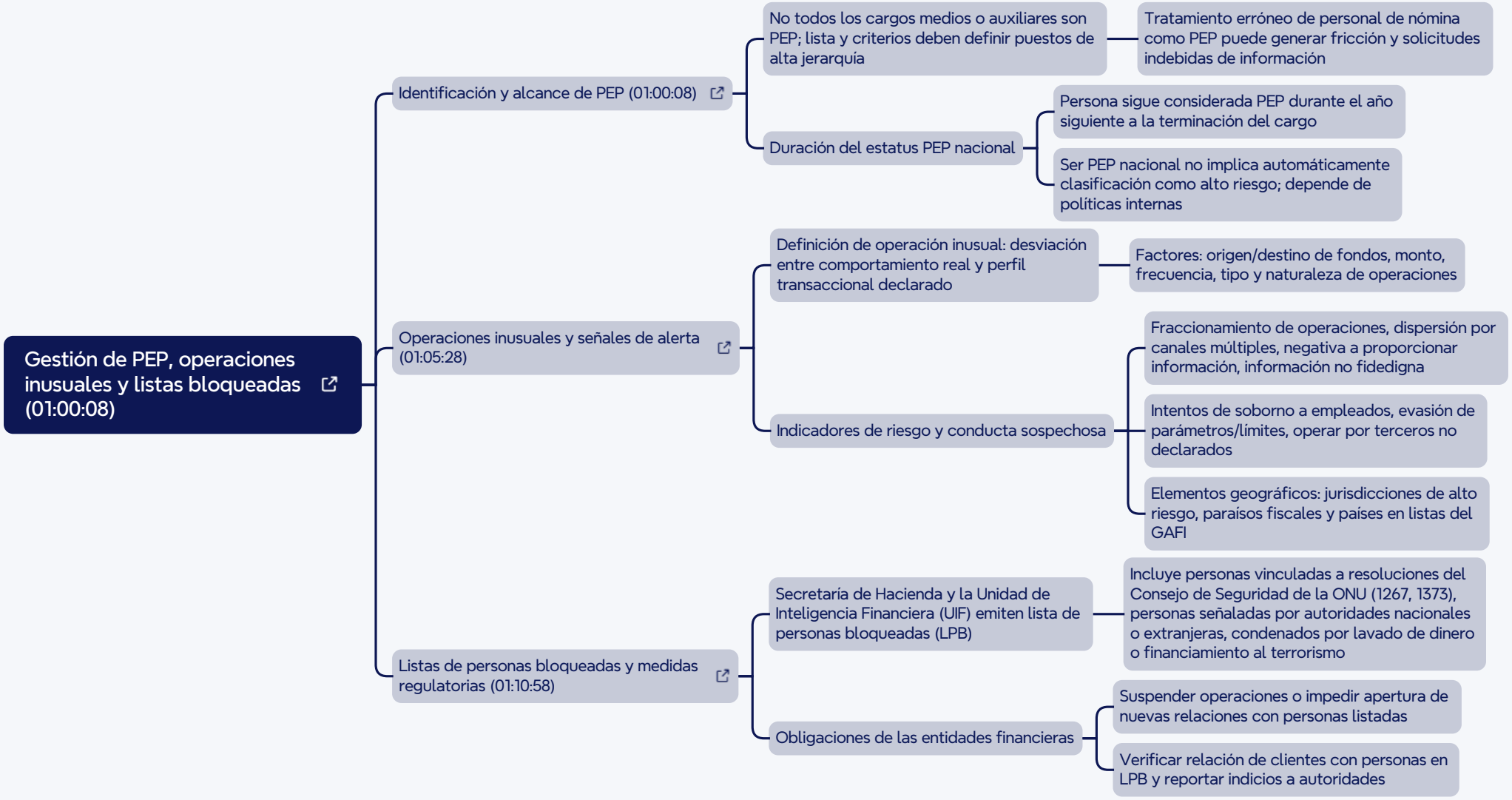

CLASE 38: PRÁCTICAS DE COMPRAS SOSTENIBLES EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción a la debida diligencia (00:03:13)
16
Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (00:15:31)
16
Debida diligencia y otros marcos: ISO 37001 y cumplimiento (00:20:32)
9
Debida diligencia reforzada y conocimiento del cliente (KYC / EDD) (00:34:42)
14
Gestión de PEP, operaciones inusuales y listas bloqueadas (01:00:08)
19
Actualización de expedientes y mantenimiento de la relación (01:13:44)
10
Diseño del plan formativo y cierre de la sesión (02:01:58)
10
Auditoría interna y planificación basada en riesgos (02:00:00)
18
Proceso de seis pasos de la debida diligencia (01:51:12)
18
Elementos complementarios: proporcionalidad, idoneidad y adaptación empresarial (01:44:23)
6
Guía de la OCDE para la debida diligencia: principios prácticos (01:31:30)
23
Recursos, materiales y cierre de la clase (01:29:49)
9

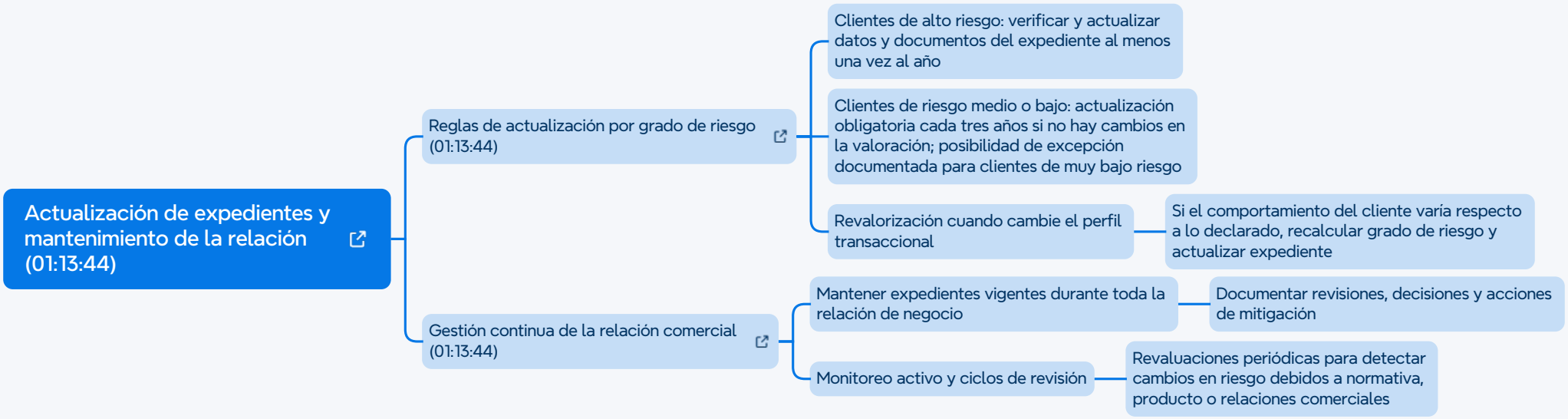

Introducción a la debida diligencia (00:03:13)
Definición y origen según ONU y Oficina del Alto Comisionado (00:05:00)
Debida diligencia como estándar de cuidado razonable en circunstancias concretas
Concepto tomado de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos
Oficina del Alto Comisionado: medida de prudencia que espera una persona razonable según hechos del caso
Propósito: identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por impactos sobre derechos humanos
Herramientas y procesos continuos de gestión empresarial
Aplicable a actividades directas e indirectas y a la cadena de suministro
Medidas operativas y seguimiento (00:09:01)
Análisis de actividades, productos y servicios para identificar riesgos sobre derechos humanos
Incluir operaciones propias y de terceros (subsidiarias, proveedores, subcontratistas)
Implementación de medidas preventivas y correctivas
Formación y sensibilización de empleados con mayor capacidad de impacto
Cláusulas contractuales sociales, obligaciones de comportamiento para empleados y terceros
Auditorías y revisiones para verificar cumplimiento
Mecanismos de reparación y canales de denuncia
Establecer vías operacionales para reclamaciones y quejas relacionadas con vulneraciones


Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (00:15:31)
Naturaleza y alcance de las directrices OCDE (00:15:43)
Recomendaciones no vinculantes dirigidas a empresas multinacionales en países adherentes
Contienen principios y estándares de conducta empresarial responsable (CER)
Buscan integrar la debida diligencia en decisiones y sistemas de gestión de riesgos
Definición OCDE de debida diligencia
Proceso para identificar, prevenir, atenuar impactos negativos reales o potenciales y reportar trato de esos impactos
Debe abordar tanto riesgos para la empresa como impactos en personas, medio ambiente y sociedad
Aplicación en cadena de suministro y respuesta ante impactos (00:20:59)
Cobertura amplia: operaciones propias, contribuciones sustanciales y relaciones comerciales
Incluye franquicias, contratos de licencia, subcontratación, filiales, joint ventures, proveedores y clientes
Respuestas según nivel de riesgo y contexto
Priorizar proveedores y relaciones con mayores riesgos mediante matriz de riesgo (gravedad × probabilidad)
Opciones: continuar con mejoras, suspensión temporal o ruptura según posibilidad de mitigación
Usar influencia individual o colectiva (contratos, precalificación, asociaciones sectoriales) para cambiar prácticas de terceros
Consideraciones sociales y económicas al tomar decisiones de ruptura
Evaluar efectos en comunidades y economía local antes de cortar relaciones comerciales


Debida diligencia y otros marcos: ISO 37001 y cumplimiento (00:20:32)
Integración con sistemas de gestión y cumplimiento (00:20:50)
Debida diligencia como parte de sistemas de gestión de riesgos existentes
No limitarse a identificar riesgos para la propia empresa; incluir impactos sociales, ambientales y derechos humanos
Ejemplos de controles y cumplimiento aplicables al sector minero (00:24:50)
Políticas de selección de proveedores y estándares altos en multinacionales mineras
Capacitación, auditorías y uso de terceros (auditoras, certificadoras) para asegurar cumplimiento
Relación con capítulos específicos de las directrices OCDE (competencia, anticorrupción) (00:29:28)
Respeto a leyes de competencia; evitar acuerdos anticompetitivos (fijación de precios, reparto de mercado)
Cooperación con autoridades y sensibilización continua del personal


Debida diligencia reforzada y conocimiento del cliente (KYC / EDD) (00:34:42)
Principios del Know Your Customer y cuándo aplicar EDD (00:36:46)
KYC: identificar y entender al cliente como requisito mínimo antes de abrir relación
Analizar identidad, relación, transaccionalidad y origen/destino de fondos
Debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence) se aplica cuando hay riesgo alto
Casos típicos: Personas políticamente expuestas (PEP), clientes no residentes, transaccionalidad inusual o voluminosa, operaciones con jurisdicciones de riesgo
PEP nacional vs. PEP extranjero: PEP extranjeros y diplomáticos suelen considerarse de alto riesgo desde el inicio
Trato a relacionados de PEP: cónyuges, parejas, parientes hasta segundo grado y personas con vínculos patrimoniales
Procedimientos, monitoreo y documentación (00:41:21)
Requisitos de EDD: cuestionarios ampliados, verificación de domicilio y visitas para validar información
Recabar origen/destino de recursos, datos del cónyuge, estructura corporativa y accionistas principales
Obtener aprobación de directivo facultado y notificar al oficial de cumplimiento
Monitoreo transaccional y sistemas automatizados
Agrupación de operaciones por cliente durante periodo mensual para detectar fraccionamiento
Umbrales y reportes: montos regulados para reportes y controles; revisión semestral del grado de riesgo y actualización anual para clientes de alto riesgo


Gestión de PEP, operaciones inusuales y listas bloqueadas (01:00:08)
Identificación y alcance de PEP (01:00:08)
No todos los cargos medios o auxiliares son PEP; lista y criterios deben definir puestos de alta jerarquía
Tratamiento erróneo de personal de nómina como PEP puede generar fricción y solicitudes indebidas de información
Duración del estatus PEP nacional
Persona sigue considerada PEP durante el año siguiente a la terminación del cargo
Ser PEP nacional no implica automáticamente clasificación como alto riesgo; depende de políticas internas
Operaciones inusuales y señales de alerta (01:05:28)
Definición de operación inusual: desviación entre comportamiento real y perfil transaccional declarado
Factores: origen/destino de fondos, monto, frecuencia, tipo y naturaleza de operaciones
Indicadores de riesgo y conducta sospechosa
Fraccionamiento de operaciones, dispersión por canales múltiples, negativa a proporcionar información, información no fidedigna
Intentos de soborno a empleados, evasión de parámetros/límites, operar por terceros no declarados
Elementos geográficos: jurisdicciones de alto riesgo, paraísos fiscales y países en listas del GAFI
Listas de personas bloqueadas y medidas regulatorias (01:10:58)
Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emiten lista de personas bloqueadas (LPB)
Incluye personas vinculadas a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (1267, 1373), personas señaladas por autoridades nacionales o extranjeras, condenados por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
Obligaciones de las entidades financieras
Suspender operaciones o impedir apertura de nuevas relaciones con personas listadas
Verificar relación de clientes con personas en LPB y reportar indicios a autoridades


Actualización de expedientes y mantenimiento de la relación (01:13:44)
Reglas de actualización por grado de riesgo (01:13:44)
Clientes de alto riesgo: verificar y actualizar datos y documentos del expediente al menos una vez al año
Clientes de riesgo medio o bajo: actualización obligatoria cada tres años si no hay cambios en la valoración; posibilidad de excepción documentada para clientes de muy bajo riesgo
Revalorización cuando cambie el perfil transaccional
Si el comportamiento del cliente varía respecto a lo declarado, recalcular grado de riesgo y actualizar expediente
Gestión continua de la relación comercial (01:13:44)
Mantener expedientes vigentes durante toda la relación de negocio
Documentar revisiones, decisiones y acciones de mitigación
Monitoreo activo y ciclos de revisión
Revaluaciones periódicas para detectar cambios en riesgo debidos a normativa, producto o relaciones comerciales

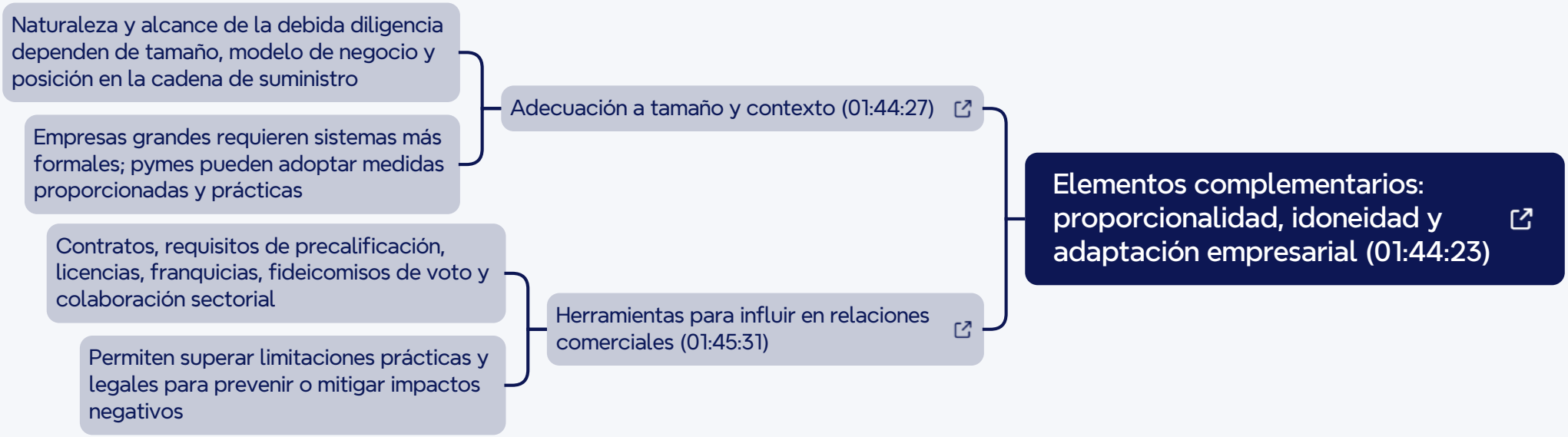
EDU MIN

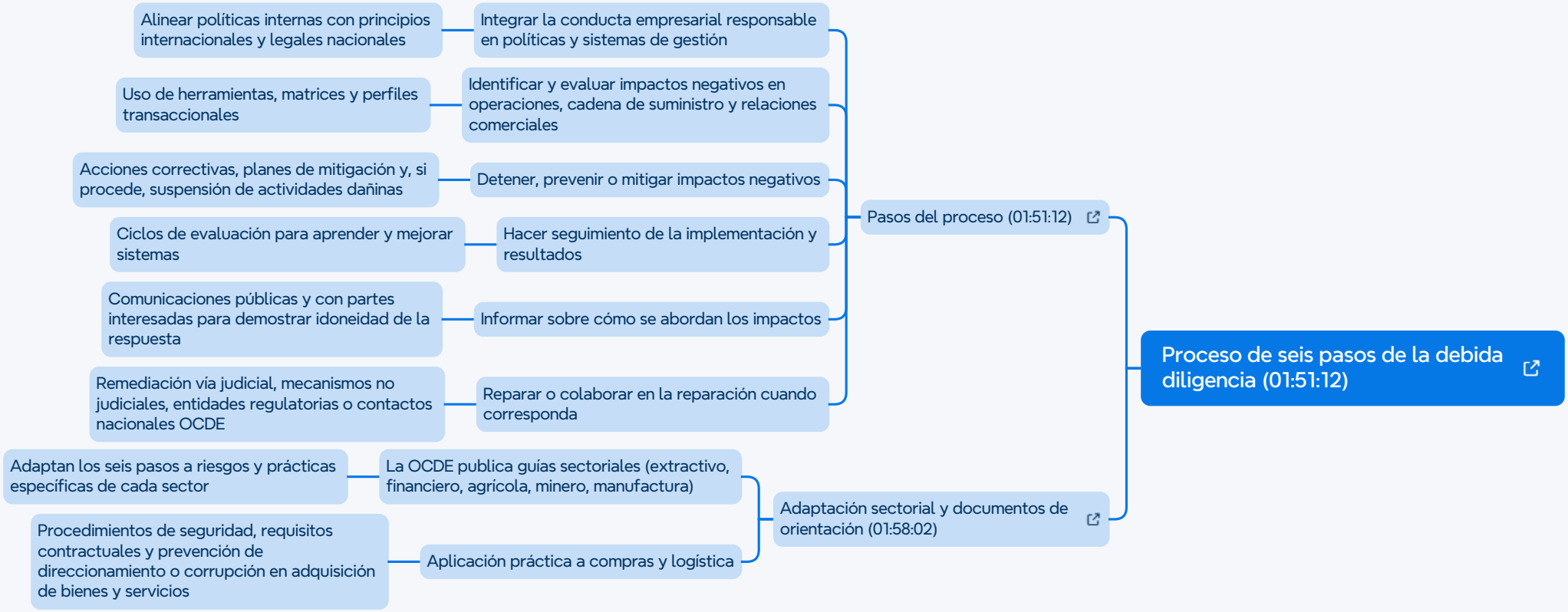
Recursos, materiales y cierre de la clase (01:29:49)

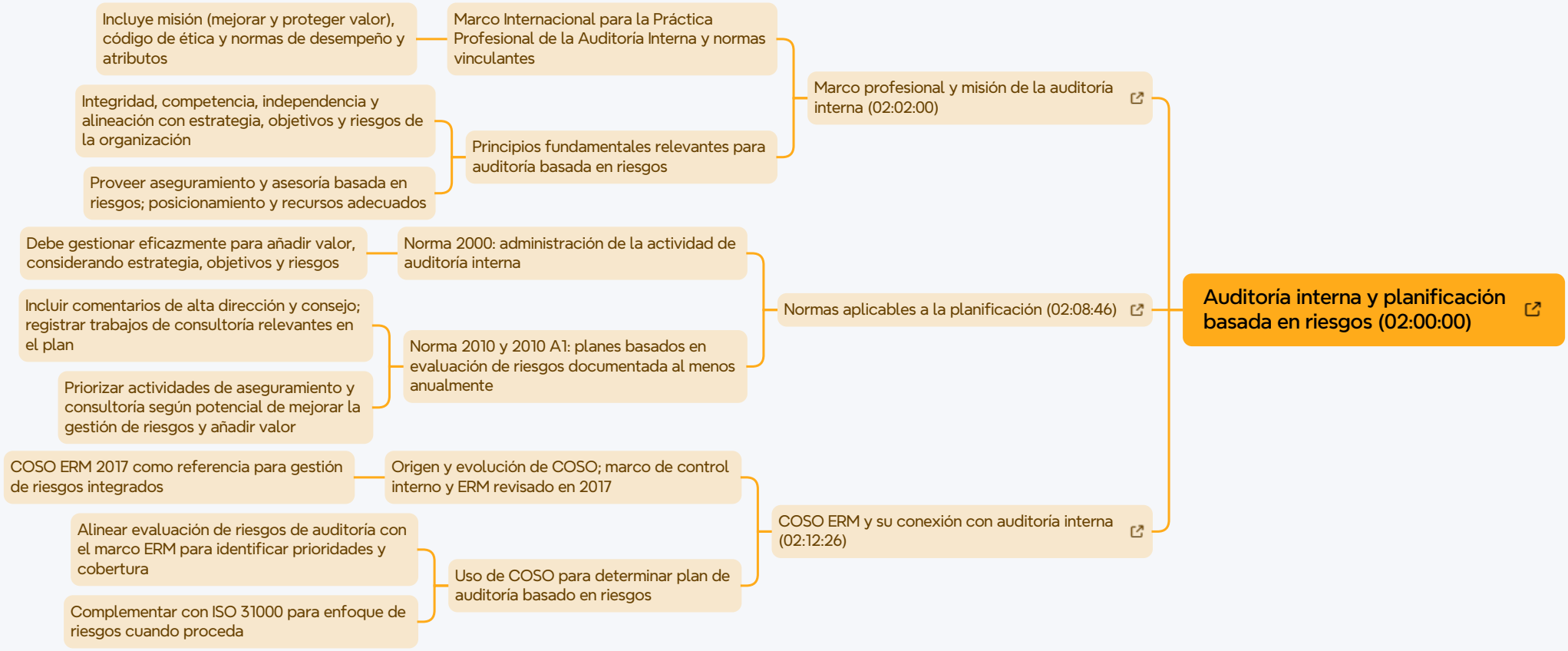
- Documentos y normas recomendadas (01:30:14)
  - Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos (documento sobre derechos humanos)
  - Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (recomendaciones y capítulos sobre divulgación, derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción, entre otros)
  - Guía de la OCDE para la debida diligencia (orientación práctica y ejemplos sectoriales)
  - Norma ISO 37001: sistema de gestión antisoborno (requisitos aplicables a debida diligencia)
  - Los materiales están disponibles en el aula virtual para consulta y profundización
- Recursos audiovisuales y enlaces (01:52:10)
  - Video explicativo sobre proceso de diligencia de la OCDE presentado por OIC Watch
  - Expone alcance, seis pasos y adaptación sectorial; sugiere visitar www.osdwatch.org para más información

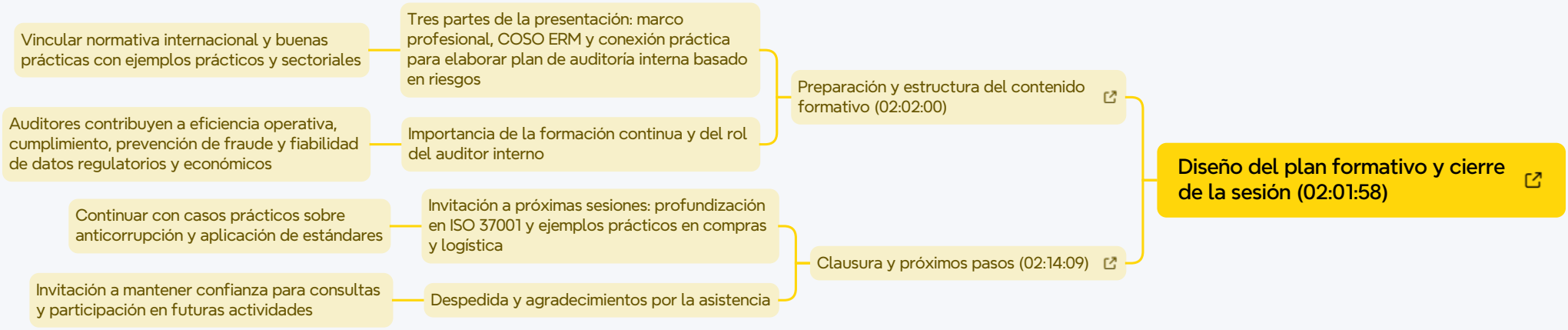
Guía de la OCDE para la debida diligencia: principios prácticos (01:31:30)

- Objetivo y alcance de la guía (01:31:30)
  - Brindar apoyo práctico para implementar las líneas directrices de la OCDE en lenguaje sencillo
    - Ayuda a evitar y abordar impactos negativos asociados a actividades, cadenas de suministro y relaciones comerciales
  - Amplio ámbito de aplicación
    - Válida para empresas de todo tamaño, estructura y sector en países adherentes; incluye entidades del grupo y toda variedad de relaciones comerciales
- Características clave de la debida diligencia según la OCDE (01:33:16)
  - Preventiva y proporcional al riesgo
    - Evitar causar o contribuir a impactos negativos; cuando no sea posible, mitigar y reparar
    - Medidas acordes a la probabilidad y gravedad del impacto; mayor alcance cuando riesgos son altos
  - Multidimensional y dinámica
    - Conjunto de procesos interrelacionados: identificación, prevención, seguimiento, información y reparación
    - Proceso continuo, receptivo a cambios en el contexto (normativa, nuevos riesgos, pandemias)
- Priorización basada en riesgo y matriz de riesgo (01:38:37)
  - Priorizar impactos por gravedad y probabilidad mediante matriz de riesgo
    - Abordar primero los impactos más significativos y luego los restantes
  - Responsabilidad y uso de influencia
    - La debida diligencia no transfiere responsabilidades estatales; la empresa debe usar su influencia individual o colectiva para corregir impactos cuando corresponda
- Compromiso con partes interesadas y comunicación (01:46:18)
  - Participación significativa de partes interesadas internas y externas
    - Comunicación bidireccional, accesible y en buena fe; esencial cuando la empresa puede causar o contribuir a impactos
  - Comunicación continua y transparencia
    - Publicación de políticas, procesos y resultados relevantes; equilibrio con confidencialidad comercial
    - Ejemplos: divulgación de políticas ambientales y anticorrupción en sitios web corporativos


Elementos complementarios: proporcionalidad, idoneidad y adaptación empresarial (01:44:23)
Adecuación a tamaño y contexto (01:44:27)
Naturaleza y alcance de la debida diligencia dependen de tamaño, modelo de negocio y posición en la cadena de suministro
Empresas grandes requieren sistemas más formales; pymes pueden adoptar medidas proporcionadas y prácticas
Herramientas para influir en relaciones comerciales (01:45:31)
Contratos, requisitos de precalificación, licencias, franquicias, fideicomisos de voto y colaboración sectorial
Permiten superar limitaciones prácticas y legales para prevenir o mitigar impactos negativos


Proceso de seis pasos de la debida diligencia (01:51:12)
Pasos del proceso (01:51:12)
Integrar la conducta empresarial responsable en políticas y sistemas de gestión
Alinear políticas internas con principios internacionales y legales nacionales
Identificar y evaluar impactos negativos en operaciones, cadena de suministro y relaciones comerciales
Uso de herramientas, matrices y perfiles transaccionales
Detener, prevenir o mitigar impactos negativos
Acciones correctivas, planes de mitigación y, si procede, suspensión de actividades dañinas
Hacer seguimiento de la implementación y resultados
Ciclos de evaluación para aprender y mejorar sistemas
Informar sobre cómo se abordan los impactos
Comunicaciones públicas y con partes interesadas para demostrar idoneidad de la respuesta
Reparar o colaborar en la reparación cuando corresponda
Remediación vía judicial, mecanismos no judiciales, entidades regulatorias o contactos nacionales OCDE
Adaptación sectorial y documentos de orientación (01:58:02)
La OCDE publica guías sectoriales (extractivo, financiero, agrícola, minero, manufactura)
Adaptan los seis pasos a riesgos y prácticas específicas de cada sector
Aplicación práctica a compras y logística
Procedimientos de seguridad, requisitos contractuales y prevención de direccionamiento o corrupción en adquisición de bienes y servicios


Auditoría interna y planificación basada en riesgos (02:00:00)
Marco profesional y misión de la auditoría interna (02:02:00)
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y normas vinculantes
Incluye misión (mejorar y proteger valor), código de ética y normas de desempeño y atributos
Principios fundamentales relevantes para auditoría basada en riesgos
Integridad, competencia, independencia y alineación con estrategia, objetivos y riesgos de la organización
Proveer aseguramiento y asesoría basada en riesgos; posicionamiento y recursos adecuados
Normas aplicables a la planificación (02:08:46)
Norma 2000: administración de la actividad de auditoría interna
Debe gestionar eficazmente para añadir valor, considerando estrategia, objetivos y riesgos
Norma 2010 y 2010 A1: planes basados en evaluación de riesgos documentada al menos anualmente
Incluir comentarios de alta dirección y consejo; registrar trabajos de consultoría relevantes en el plan
Priorizar actividades de aseguramiento y consultoría según potencial de mejorar la gestión de riesgos y añadir valor
COSO ERM y su conexión con auditoría interna (02:12:26)
Origen y evolución de COSO; marco de control interno y ERM revisado en 2017
COSO ERM 2017 como referencia para gestión de riesgos integrados
Uso de COSO para determinar plan de auditoría basado en riesgos
Alinear evaluación de riesgos de auditoría con el marco ERM para identificar prioridades y cobertura
Complementar con ISO 31000 para enfoque de riesgos cuando proceda


Diseño del plan formativo y cierre de la sesión (02:01:58)
Preparación y estructura del contenido formativo (02:02:00)
Tres partes de la presentación: marco profesional, COSO ERM y conexión práctica para elaborar plan de auditoría interna basado en riesgos
Vincular normativa internacional y buenas prácticas con ejemplos prácticos y sectoriales
Importancia de la formación continua y del rol del auditor interno
Auditores contribuyen a eficiencia operativa, cumplimiento, prevención de fraude y fiabilidad de datos regulatorios y económicos
Clausura y próximos pasos (02:14:09)
Invitación a próximas sesiones: profundización en ISO 37001 y ejemplos prácticos en compras y logística
Continuar con casos prácticos sobre anticorrupción y aplicación de estándares
Despedida y agradecimientos por la asistencia
Invitación a mantener confianza para consultas y participación en futuras actividades